

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2254 -
2255/2532

บริษัท เอ็ม.ซี.พี บราเธอร์ จำกัด
บริษัท อี เมอร์สัน อิเล็กตริกคอมปานี
แห่ง สหรัฐ อเมริกา

โจทก์

จำเลย

กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 41

บริษัท ฮ. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทไว้ที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2501 แล้วได้ โอนขายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทให้จำเลยที่ 1
เมื่อ พ.ศ. 2516 จำเลยที่ 1 ใช้ เครื่องหมายการค้าพิพาทมาก่อนโจทก์ แม้โจทก์จะไป
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นก่อน จำเลยที่ 1 ก็ฟ้องแย้งขอให้ศาลเพิกถอน
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอจดไว้ได้.

บริษัท ฮ. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทไว้ที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2501 แล้วได้ โอนขายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทให้จำเลยที่ 1
เมื่อ พ.ศ. 2516 จำเลยที่ 1 ใช้ เครื่องหมายการค้าพิพาทมาก่อนโจทก์ แม้โจทก์จะไป
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นก่อน จำเลยที่ 1 ก็ฟ้องแย้งขอให้ศาลเพิกถอน
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอจดไว้ได้.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สหัส สิงหวิริยะ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ